

1000913-94.2021.8.26.0400

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: DIREITO CIVIL

Magistrado: Angelo Marcio de Siqueira Pace

Comarca: Olímpia

Foro: Foro de Olímpia

Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 31/01/2022

... como os de exploração de prestígio e tráfico de influência, além de configurar calúnia, injúria e difamação contra o requerente. Como reparação pelo dano moral sofrido, o autor pede indenização no montante de R\$ 43.000,00.

As requeridas contestaram em peças separadas. Valquíria, no mérito, disse ser a vítima na situação e que, como tal, tem o direito de narrar os fatos tais como ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Olímpia

Foro de Olímpia

Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Rua São João, 865, Olímpia - SP - cep 15400-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 18h00min

1000913-94.2021.8.26.0400 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1000913-94.2021.8.26.0400

Classe - Assunto

Procedimento do Juizado Especial Cível - DIREITO CIVIL

Requerente:

Rafael Augusto de Oliveira Diniz

Requerido:

Isadora de Cássia Fornari Cheire e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Angelo Marcio de Siqueira Pace

Vistos.

I. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95.

Passo a decidir.

II. Procedo, desde logo, ao julgamento do feito no estado em que se encontra, porquanto não há necessidade de outras provas.

De início, afasto as questões preliminares. A petição inicial é apta (tendo sido esclarecido parte do seu conteúdo com a juntada de informações posteriores); o acidente que vitimou o irmão da requerida Valquíria e a suposta influência do autor e de sua família na apuração dos fatos (como alegado pelo autor) relacionam-se com esta Comarca, além de aqui o autor possuir uma de suas residências, o que descarta a incompetência territorial; o objeto da lide é a pretendida reparação por danos morais, sendo meramente periféricas as questões penais e administrativas, não havendo nenhum rito especial a seguir que não o do próprio Juizado. O caso não é de

litisconsórcio necessário, evidentemente, pois a lei não o exige e não há relação material incindível entre os supostos ofendidos; ademais, ambas as requeridas estão presentes no feito. Por fim, a conexão entre os processos ajuizados nesta comarca existe, mas a reunião deles para julgamento conjunto é dispensável, eis que ambos já correm perante este Juízo e serão decididos nesta data. Quanto à ação indenizatória em trâmite na comarca de São José do Rio Preto, não há conexão e os juízos têm competências e ritos distintos.

Antes da definição de mérito, e conquanto dispensado o relatório, cumpre ligeira menção às alegações e versões das partes.

Em síntese, o autor diz que se envolveu em acidente de trânsito que vitimou o irmão da requerida Valquíria, fato ocorrido entre os Municípios de Altair e Olímpia; a requerida Valquíria ajuizou ação indenizatória na comarca de São José do Rio Preto, ação patrocinada pela advogada e segunda requerida, Dra. Isadora de Cássia; na petição inicial respectiva, a segunda requerida, sem o conhecimento da sua cliente, teria imputado ao autor diversas práticas criminosas e incorrido em outras tantas, porquanto disse que a autora teria ouvido de servidores oficiais no inquérito policial (instaurado para apurar o acidente de trânsito) que o autor era filho de advogado importante na comarca de Olímpia e que ambos tinham “cargos” na OAB local, de modo que “isso não ia dar em nada” (sic). Tal afirmação lesou a honra do autor, imputando-lhe crimes como os de exploração de prestígio e tráfico de influência, além de configurar calúnia, injúria e difamação contra o requerente. Como reparação pelo dano moral sofrido, o autor pede indenização no montante de R\$ 43.000,00.

As requeridas contestaram em peças separadas. Valquíria, no mérito, disse ser a vítima na situação e que, como tal, tem o direito de narrar os fatos tais como ocorreram, em mero e legítimo exercício de petição, sem nenhuma intenção de ofender a parte contrária. Isadora, por sua vez, rebateu as alegações do autor apontando o descabimento das supostas infrações penais afirmadas por ele, na ausência da necessária adequação típica. Ainda que assim não fosse, suas alegações estariam cobertas pela imunidade profissional previstas no artigo 142, I, do Código Penal. Encerrando, declarou que a finalidade da afirmação foi demonstrar parte dos danos morais causados à sua cliente e reputou excessiva a indenização pedida pelo autor em caso de procedência.

Pois bem.

Respeitadas as alegações da parte autora, tenho que sua pretensão, no mérito, é de todo improcedente.

Vejamos.

A afirmação, em juízo, de que a requerida Valquíria teria ouvido de servidores atuantes no inquérito policial que o autor não seria responsabilizado por ser pessoa importante na comarca de Olímpia não é grave o suficiente para causar nenhum transtorno, sofrimento ou perturbação no espírito de uma pessoa de formação mediana, e muito menos em alguém com a formação privilegiada que o autor possui.

Essa afirmação foi proferida no bojo de uma ação judicial indenizatória e o autor, como advogado atuante e habilitado, sabe muito bem que a defesa do interesse do cliente em juízo reclama e justifica a utilização firme e incisiva de todos os elementos fáticos relevantes para o sucesso na causa – ainda que elas possam causar certo aborrecimento à parte contrária. É por isso mesmo, a propósito, que existe a norma contida no artigo 142, I, do Código Penal, cujo teor se transcreve a seguir:

Art. 142 - Não constituem injúria ou difamação punível:

I - a ofensa irrogada em juízo, na discussão da causa, pela parte ou por seu procurador;

Em outras palavras, sustentar em juízo que alguém é uma pessoa importante e que, por essa razão, sua responsabilidade em determinada situação não será apurada, sem acusá-la de nenhuma prática ilícita concreta nesse contexto, não é ato ilícito nem tem o potencial ofensivo sugerido na inicial, haja vista que nem mesmo ofensa houve.

Aliás, a ideia da Justiça seletiva é um preconceito tão enraizado entre nós – sobretudo no sentimento comum às massas menos instruídas – que cabe aos cidadãos mais bem aquinhoados (cultural e intelectualmente) compreender essa meia-verdade e lembrar que isso não existe por acaso. Deveras, após séculos de colonialismo e de más práticas governamentais (com o nepotismo e a leniência nas elites contrapondo-se aos açoites e mutilações nos pelourinhos, na plebe), está longe de se apagar a ideia de que a punição, no Brasil, não alcança os poderosos.

Por óbvio, a Justiça mudou, acompanhando os novos tempos. Porém, se nem mesmo os togados de hoje, cuja imensa maioria procura aplicar a lei de forma justa e imparcial para todos, podem ignorar os desmandos que as classes dominantes têm praticado e continuam a praticar, não será a nobre e combativa classe dos advogados que negará essa realidade e passará, ela mesma, a combater os ideais libertários e igualitários que tão bem a definem.

Quando as requeridas noticiaram nos autos a insinuação de alguns servidores no sentido de que o autor, advogado de competência e de integridade reconhecidas nesta urbe, seria favorecido exatamente por sua condição, não disseram que o autor promoveria a própria impunidade. Elas apenas destacaram a situação de hipossuficiência da senhora Valquíria, pessoa comum do povo, e externaram a preocupação de que o caso não fosse apurado com o rigor que merece por ser a vítima um humilde desconhecido. Se isso procede, é outra história; mas, definitivamente, não se imputou ao autor nenhuma tentativa ou iniciativa sua para que a investigação, no final, viesse a dar em nada.

Ademais, se existe alguém que realmente poderia se sentir ofendido no caso, esse alguém estaria envolvido na investigação policial, na persecução penal ou na jurisdição da comarca de Olímpia, seja como investigador, delegado, promotor ou juiz do caso. E, já adianto, nenhuma dessas autoridades, devido ao volume de serviço a seus cargos e à consciência do dever cumprido segundo a lei, têm tempo nem disposição para perder com tais suscetibilidades – não sem uma acusação formal e específica, ao menos.

III. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, nos termos da fundamentação acima e conforme o artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem condenação a quaisquer verbas sucumbenciais, por ora.

P.R.I.

Olímpia, 31 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA